



**TÜRMOB**  
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ  
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

**2015/1.DÖNEM**

**SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI**

**SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI**

22 Mart 2015-Pazar 18:00-19:00

**SORULAR**

**SORU 1:** Sermaye Piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında kullanılan yöntemleri ana başlık olarak yazınız. (20 Puan)

**SORU 2:** Sermaye Piyasası Kurulunca yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilmesi için istenilen zorunlu kriterler nelerdir belirtiniz. (20 Puan)

**SORU 3:** Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmeliğe (23/2/2001 tarihli 24327 sayılı resmi gazete) göre aşağıdaki sözleşme türleri açısından uzun pozisyon neyi ifade eder?

- a) Vadeli işlem sözleşmelerinde (10 puan)
- b) Alım opsiyonunda (5 Puan)
- c) Satış opsiyonunda (5 Puan)

**SORU 4:** Borsa İstanbul hisse senetleri piyasası yönetmeliğine göre;

- a) Baz fiyat nedir? Nasıl hesaplanır? (10 Puan)
- b) Referans fiyatı nedir? (5 Puan)

**SORU 5:** Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. (25 Puan)

- a) Halka arz
- b) Yatırım fonu
- c) Birincil piyasa
- d) Girişim Sermayesi
- e) İçeriden öğrenenlerin ticareti



## CEVAPLAR

### Cevap 1:

Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında;

- a) Talep toplama yoluyla satış yöntemi,
- b) Talep toplanmaksızın satış yöntemi,
- c) Borsalarda satış yöntemi kullanılabilir.

### Cevap 2:

Kurul tarafından Yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilebilmesi için;

- a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
- b) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
- c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,
- d) Ticaret unvanlarında “Yatırım Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
- e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- f) Kurulca belirlenecek diğer şartları taşıması, zorunludur.

### Cevap 3:

- a) Vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.
- b) Alım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkında sahiptir.
- c) Satım opsiyonuna ilişkin uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

### Cevap 4:

- a) Bir hisse senedi için, baz fiyatı, bir seans süresince o hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil eden fiyattır. Baz fiyat, hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur.
- b) Hisse senetlerinin işlem görebileceği en üst ve en alt limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, sermaye artırımında temettü ödemesinin belirsiz olduğu durumlarda, baz fiyat oluşuncaya kadar üyelerce referans değer olarak kullanılması amacıyla hesaplanan fiyattır.



**Cevap 5:**

- a) **Halka Arz:** Sermaye Piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satış (SPK, Md 2.). Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.
- b) **Yatırım Fonu:** Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esasına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan, kurucusunun mal varlığından ayrı mal varlığı olan tüzel kişiliği olmayan bir mal varlığıdır.
- c) **Birincil Piyasa:** Hisse senetleri ve tahvil gibi menkul kıymetleri ihraç eden şirketlerle tasarruf sahiplerinin (bu menkul kıymetleri almak isteyenlerin) doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır.
- Birincil Piyasa'da, Borsa İstanbul'da işlem gören/görmeyen şirketlerin Borsa kanalıyla halka arz edilecek payları ile Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin nakit karşılığı sermaye artırımlarında yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımı sonrası artakalan paylarının satışı yapılır.
- d) **Girişim Sermayesi:** Teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği başta ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan risk sermayesi genel olarak; dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanın biçimi olarak tanımlanabilir. Girişim sermayesi, fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak da ifade edilebilir.
- e) **İçeriden öğrenenlerin ticareti (Insider Trading):** Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacı ile kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde haksız yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmektir.